

المادة: علوم إسلامية.		الميدان: الفقه وأصوله.		المستوى: السنة الثانية ثانوي.	
الوحدة: من أحكام الأسرة: الطلاق.		المهدف التعليمي: يتعرف على أحكام فك العلاقة بين الزوجين في حال تعذر الإصلاح بينهما.			
مصادر الوحدة: الكتاب المدرسي، الندرجات، المكتبة الشاملة، القرآن الكريم برواية ورش، كتب الحديث الشريف، الميسر في أحكام الزواج والطلاق عند المالكية		المحور الزمني للوحدة: ساعتان			
الموارد المستهدفة: أولاً: الطلاق: 1-تعريف الطلاق (لغة واصطلاحاً) 2-حكم الطلاق ودليله. 3-الحكمة من تشريعه. ثانياً: أنواع الطلاق: أ-باعتبار الموافقة للشرع: (السني والبدعي). ب-باعتبار العدد: (1-الطلاق الرجعي 2-الطلاق البائن: أ-بائن بينونة صغرى. ب-بائن بينونة كبرى) تقويم.					
الوضعية	نشاط المعلم والمتعلم	البناء التعليمي للوحدة	التقويم	الزمن	
وضعية الانطلاق	عنوان الوحدة + تهيئة المتعلم.	عدد حالات الطلاق في الجزائر ملد 2007 93402 15000 16000 17000 18000 19000 20000 21000 22000 23000 24000 25000 26000 27000 28000 29000 30000 31000 32000 33000 34000 35000 36000 37000 38000 39000 40000 41000 42000 43000 44000 45000 46000 47000 48000 49000 50000 51000 52000 53000 54000 55000 56000 57000 58000 59000 60000 61000 62000 63000 64000 65000 66000 67000 68000 69000 70000 71000 72000 73000 74000 75000 76000 77000 78000 79000 80000 81000 82000 83000 84000 85000 86000 87000 88000 89000 90000 91000 92000 93000 94000 95000 96000 97000 98000 99000 100000 1-ماذا تمثل الوثيقة المقابلة؟ وما تحليلكم لهذه الأرقام؟ 3-إذا علمت أن معدل حالات الطلاق في الجزائر لسنة 2023 م بلغ: 255 حالة في اليوم، وأن معدل الزواج قد تراجع إلى 06%، كيف تفسر هذه الأرقام؟ وما هي الأسباب من وجهة نظرك؟ تعددت الأسباب منها: ضعف الوازع الديني، سوء الاختيار، الخيانة الزوجية، الضغوطات، اختلافات في الطبائع والأفكار، ضعف الشخصية، عدم تحمل المسؤولية، تدخل الأهل ... يتوصل المتعلم إلى عنوان الوحدة من أحكام الأسرة: الطلاق.	15د	تشخيصي	
وضعية بناء التعلم	النشاط الأول: يعرف الطلاق لغة واصطلاحاً.	أولاً: الطلاق: 1-تعريفه: لغة: حل القيد والوثاق. ويطلق عليه أيضاً الترك والإرسال والتسريح والتفريق والفك. اصطلاحاً: هو حل الرابطة الزوجية الصحيحة في الحال أو المآل بلفظ صريح أو كنائي من طرف الزوج أو القاضي.	يعرف الطلاق لغة واصطلاحاً ويربط بين التعريفين	10د	
بناء التعلم	النشاط الثاني: يذكر حكم الطلاق، ويستدل عليه:	السند 01: طلق زوجته طلاقاً: بانته منه. فهي طالق والطلاق والإطلاق في لغة العرب تدل على الإرسال، ورفع القيد والمفارقة، فيقال أطلق السجان الأسير إذا رفع القيد عنه وأرسله. [القاموس المحيط للفيروز آبادي ص904]. 1-ما معنى الطلاق لغة؟ السند 02: جاء في تعريف الطلاق: "هو إزالة عصمة الزوجة بصريح لفظ أو كناية ظاهرة، أو بلفظ ما مع نية" [حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج3 ص547] 2- اشرح هذا الكلام؟ تقويم تكويني: ما العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي للطلاق؟	يذكر حكم الطلاق، ويستدل عليه.	10د	

05د	2- حكمه ودليله: الأصل فيه الإباحة ولكن تجنبه أفضل لأنه يعتبر حلاً اضطرارياً عند اليأس من الإصلاح. ﴿أَطْلُقْ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنٍ﴾ [البقرة: 229] وقال ﷺ: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» [رواه أبو داود]. وما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه طلق زوجته وهي حائض فسأل عمر رسول الله ﷺ عن ذلك، فقال رسول الله ﷺ: فقال له: «مُرّه فليُراجِعْها، ثم ليُطْلَقْها إذا طُهرت» [صحيح مسلم].
15د	النشاط الثالث: يستنتج الحكمة من تشريع الطلاق: عرفت سابقاً أن الإسلام أحاط الأسرة بسياسات من الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين والذي من شأنه أن يمنح بيت الزوجية حظوظاً أوفر في البقاء والاستمرار. 1- في حالة حصول النزاع والشقاق وتعذر الإصلاح بين الزوجين ما الحل الشرعي لهذا الموقف؟ 2- لو لم يُحِ الإسلام الطلاق رغم ما قد يوجد من شقاق بين الزوجين، كيف سيكون حال العلاقة الزوجية؟ 3- في حالة ما إذا تبين أن الطرف الثاني غير كفء أو حصل عارض يستحيل معه الاستمرار، أو أخفق أحد الطرفين في اختيار شريكه هل حتم الإسلام الاستمرار بينهما رغم ما قد يحمله أحدهما من بغض للآخر. استخلص ممّا سبق بعض الحكم التي لأجلها شرع الطلاق. تقويم تكويني: استخلص مقصداً شرعياً آخر بسببه شرع الطلاق. 3- الحكمة من تشريعه: ✓ هو الحل الواقعي إذا قام بين الزوجين شقاق تقطعت به سبل المودة والرحمة بينهما ✓ وسيلة للقضاء على كثير من المفاصل التي قد تصل إلى الخيانة الزوجية والقتل. ✓ به ترفع المشقة عن أحد الزوجين إن امتنع الآخر من الوفاء بما عليه من التزامات التي اقتضاها ميثاق الزوجية. ✓ حتى يكون حل للطوارئ التي قد تحدث عند الزواج كأن يكون أحد الزوجين سيئ الخلق ... ✓ يفتح للزوجين باب معاودة حياة زوجية جديدة بروح جديدة وبأسلوب أفضل.
10د	النشاط الرابع: يعدّد أنواع الطلاق ويصنّفها: السند 01: الطلاق السني: هو الطلاق الموافق لسنة النبي عليه السلام. وهو أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يمسه فيها، فإذا أراد المسلم أن يطلق امرأته لضرر لحق بأحدهما، وكان لا يدفع إلا بالطلاق، انتظرها حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت لم يمسه فيها، ثم يطلقها بتطبيق واحدة، كأن يقول مثلاً: إنك طالق، ولذلك قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيَ النَّبِيَّ إِذَا طَلَّقَتُ الْمَرْءَ فَطَلَّقُوهُنَّ إِعْدَتِهِنَّ﴾ [الطلاق: 01]. أمّا الطلاق البدعي: هو الطلاق غير الموافق لسنة النبي عليه السلام. وهو أن يطلق الرجل امرأته وهي حائض أو نفساء أو يطلقها في طهر قد مسها فيها، أو يطلقها ثلاثاً في كلمة واحدة، أو ثلاث كلمات في الحال؛ كأن يقول لزوجته: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، وطلاق البدعة يقع ويأثم صاحبه. - استنتج أنواع الطلاق باعتبار موافقته للشرع؟ تقويم تكويني: قارن بين الطلاق السني والبدعي من حيث الحكم الشرعي.
05د	السند 02: كانت المرأة تطلق في الجاهلية دون قيود مع الإضرار بها وجعلها كالمعلقة. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: "كان الرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها، وهي امرأته إذا راجعها وهي في العدة، وإن طلقها مائة مرة، أو أكثر، حتى قال رجل لامرأته: والله لا أطلقك فتبيني مني، ولا أويك أبداً، قالت: وكيف ذلك؟ قال: أطلقك، فكلما همت عدتلك أن تنقضني راجعتك، فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة، فأخبرتها، فسكنت حتى جاء النبي ﷺ فأخبرته، فسكت النبي ﷺ حتى نزل القرآن: ﴿أَطْلُقْ مَرَّتَيْنِ﴾ 1- من خلال السند 02 كم يملك الرجل من تطبيقات؟ 2- كيف نسمي التطبيق الأولى والثانية ما دامت المرأة في عدتها؟

يستنتج الحكمة من تشريع الطلاق.

يعدّد أنواع الطلاق، ويصنّف أنواع الطلاق: باعتبار الموافقة للشرع وباعتبار العدد.

10د	يعدد أنواع الطلاق، ويصنف أنواع الطلاق: باعتبار الموافقة للشرع. باعتبار العدد.	السند 03: قَالَ تَعَالَى: ﴿وَيُؤْمِلُكُمْ أَحْقَىٰ بِرُؤْهِنَ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ [البقرة: 228] 1- ما الحكم المترتب في هذه في هذه الحالة؟ 2- كيف نسعي الطلاق الذي لا يملك فيه المطلق حق إرجاع طليقته نوعان اكتشفهما ممّا يلي: 3- الطلاق الذي لا يملك فيه المطلق حق إرجاع طليقته نوعان اكتشفهما ممّا يلي: أ- إذا طلق الزوج المرة الأولى أو الثانية ولم يراجعها حتى انتهت عدتها كيف يسى هذا النوع من الطلاق وماذا يترتب على العلاقة الزوجية. ب- إذا طلق الزوج التطليقة الثالثة كيف يسى في هذه الحالة؟ قَالَ تَعَالَى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا مَحْلَ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 230] تقويم تكويني: قارن بين الطلاق الرجعي والبائن.	
30د		ب- باعتبار عدد التطليقات: ينقسم إلى قسمين 1- الطلاق الرجعي: هو الذي يملك فيه الزوج حق الإرجاع ما لم تخرج من عدتها بعد التطليقتين الأولى والثانية ومن غير الحاجة إلى عقد جديد. قَالَ تَعَالَى: ﴿وَيُؤْمِلُكُمْ أَحْقَىٰ بِرُؤْهِنَ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ [البقرة: 228] قَالَ تَعَالَى: ﴿إِذَا طَلَّقْتُم مَّرَاتٍ فِيمَا سَأَلْتُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ كِتَابٍ بِإِحْسَنٍ﴾ [البقرة: 229] 2- الطلاق البائن: وهو ينقسم إلى: أ- البائن بينونة صغرى: وهو الذي لا يملك الزوج حق إرجاع مطلقتها إلى الزوجية إلا بعقد ومهر جديدين ويشترط رضاها. ويقع بائنا بينونة صغرى أيضا في الحالات التالية: ✓ إذا انتهت العدة من الطلاق الرجعي. ✓ إذا طلقها قبل الدخول بها لأنه لا عدة لها. ✓ في حالة طلب الزوجة الخلع. ✓ إذا طلق القاضي لضرر أو لغيبة الزوج. ب- البائن بينونة كبرى: وهو الذي لا يحل للمطلق إرجاع طليقته حتى تتزوج رجلا آخر زواجا صحيحا ويدخل بها دخولا حقيقيا، ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه. قَالَ تَعَالَى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا مَحْلَ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 230]	
10د	يفارن بين أنواع الطلاق.		تقويم: ضع جدولاً تقارن فيه بين أنواع الطلاق.